



PENETAPAN
Nomor 120/Pdt.P/2026/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

SAMSUDIN, Tempat tanggal lahir Laju, 13 April 1977, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan: Petani/pekebun bertempat tinggal di Dusun Kananga RT 006 / RW 003 Desa Laju Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Provinsi NTB sebagai Pemohon I;

NURMA, Tempat tanggal lahir Laju, 5 September 1978, Jenis Kelamin: perempuan, Agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Kananga RT 006 / RW 003 Desa Laju Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Provinsi NTB sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 11 Juni 2026 dalam Register Nomor 120/Pdt.P/2026/PN Rbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dalam hal ini mewakili anak kandung Para Pemohon dengan identitas sebagai berikut:

Nama lengkap : Suci Ramadani

Tempat/tgl lahir : Laju / 08 Juli 2007

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2026/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat tempat tinggal : RT 006/RW 003 Desa Laju Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima - NTB.

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama, tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas 1B dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi dan sah secara hukum baik hukum agama maupun hukum negara pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan nomor : 11 / II / I / 2001;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da al dhukul) dan melahirkan 3 (tiga) orang anak antara lain:
 1. Yustina
 2. Suci Ramadani, dan
 3. Aditia Putra
3. Bahwa terhadap ke – 3 (ketiga) anak Para Pemohon diatas khusus untuk anak Para Pemohon nomor urut 2 atas nama Suci Ramadani telah terdapat perbedaan pada nama, tanggal dan tahun lahir antara Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dengan Ijazah milik anak Para Pemohon;
4. Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) dengan kepala keluarga Samsudin tertulis anak Pemohon bernama Suci Ramadani lahir pada tanggal 08 Juli 2007 sedangkan didalam Ijazah milik anak Para Pemohon tertulis nama anak Para Pemohon SUCI RAMADHANI lahir pada tanggal 5 Juli 2010;
5. Bahwa terhadap perbedaan nama, tanggal dan tahun lahir tersebut diatas nama anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah SUCI RAMADHANI lahir pada tanggal 5 Juli 2010 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Laju dan Surat Keterangan Lahir Nomor: 188 / 07 /

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2026/PN Rbi



Pem.Lj / VI / 2026 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;

6. Bahwa atas perbedaan nama, tanggal dan tahun lahir anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Samsudin dengan Ijazah milik anak Para Pemohon, Para Pemohon berkeinginan merubah nama dan tahun lahir anak Para Pemohon dari Suci Ramadani lahir pada tanggal 8 Juli 2007 dirubah menjadi nama SUCI RAMADHANI lahir pada tanggal 5 Juli 2010 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Laju dan Surat Keterangan Lahir Nomor: 188 / 07 / Pem.Lj / VI / 2026 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;

7. Bahwa dengan demikian untuk mempermudah urusan administrasi dan pula untuk menghindari kesulitan-kesulitan bagi diri anak Para Pemohon baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang didalam membuat surat-surat penting lainnya dikemudian hari maka Para Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan merubah nama, tanggal dan tahun lahir anak Para Pemohon dari Suci Ramadani lahir pada tanggal 8 Juli 2007 dirubah menjadi nama SUCI RAMADHANI lahir pada tanggal 5 Juli 2010 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Laju;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas 1B c/q Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama, tanggal dan tahun lahir anak Para Pemohon semula bernama Suci Ramadani lahir tanggal 08 Juli 2007 dirubah menjadi nama SUCI RAMADHANI lahir pada tanggal 5 Juli 2010 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Laju;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2026/PN Rbi



3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima untuk mencatatkan perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) menjadi nama SUCI RAMADHANI lahir pada tanggal 5 Juli 2010 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Laju;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir datang menghadap kemuka persidangan sedangkan Pemohon II tidak hadir kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5206111304770001 atas nama Samsudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5206114509780001 atas nama Nurma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5206111608100004 tanggal 12 Juni 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keterangan Kelahiran No.188/07/Pem.Lj/VI/2026, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah SD Tahun Pelajaran 2022/2023 tanggal 9 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-17112017-1842, tanggal 25 Oktober 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Isteri Noomor 11/11/I/2002 tanggal 13 Desember 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-7

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2026/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji atau sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nuskin

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, merupakan sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Raba Bima untuk merubah nama, tanggal dan tahun lahir anak Para Pemohon yang bernama Suci Ramadani lahir tanggal 8 Juli 2007 sebagaimana tertera pada akta kelahiran dan kartu keluarga dirubah menjadi Suci Ramadhani lahir tanggal 5 Juli 2010;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;
- Bahwa Suci Ramadani benar anak kandung para pemohon yaitu anak ke-2 dari 3 bersaudara yang pertama Yustina kedua Suci Ramadhani dan yang ketiga Aditia Putra;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir anaknya tersebut dikarenakan para pemohon ingin menyamakan dengan ijazah SD yang tertulis nama Suci Ramadhani lahir tanggal 5 Juli 2010;
- Bahwa yang benar Suci Ramadani memang lahir pada tahun 2007 karena saksi mengetahui kelahirannya tersebut adalah di rumah para pemohon, dan saksi tinggal dekat dengan rumah para pemohon;
- Bahwa anak para pemohon tersebut ada keterlambatan waktu masuk sekolah dasar yang kemudian saat lulus sekolah dasar pada ijasahnya mengenai kelahiran dibuat lebih muda agar tidak mengalami kesulitan dalam penerbitan ijazah SD jika menggunakan tanggal kelahiran yang seharusnya;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2026/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah guru mata Pelajaran pada sekolah SMP ditempat Suci Ramadani bersekolah yang mana Suci Ramadani saat ini baru saja lulus SMP dan ingin mengurus ijazah SMP pada data mengenai nama dan kelahirannya agar bisa diterima datanya dengan nama adalah Suci Ramadhani dan tanggal lahir adalah 5 Juli 2010;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan apabila para pemohon melakukan perubahan nama dan tanggal lahir anak para pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Para Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Ardiansyah

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, merupakan keponakan Pemohon I;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Raba Bima untuk merubah nama, tanggal dan tahun lahir anak Para Pemohon yang bernama Suci Ramadani lahir tanggal 8 Juli 2007 sebagaimana tertera pada akta kelahiran dan kartu keluarga dirubah menjadi Suci Ramadhani lahir tanggal 5 Juli 2010;

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;

- Bahwa Suci Ramadani benar anak kandung para pemohon yaitu anak ke-2 dari 3 bersaudara yang pertama Yustina kedua Suci Ramadhani dan yang ketiga Aditia Putra;

- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir anaknya tersebut dikarenakan para pemohon ingin menyamakan dengan ijazah SD yang tertulis nama Suci Ramadhani lahir tanggal 5 Juli 2010;

- Bahwa yang benar Suci Ramadani memang lahir pada tahun 2007 karena saksi mengetahui kelahirannya tersebut adalah di rumah para pemohon, dan saksi tinggal dekat dengan rumah para pemohon;

- Bahwa anak para pemohon tersebut ada keterlambatan waktu masuk sekolah dasar yang kemudian saat lulus sekolah dasar pada

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2026/PN Rbi



ijazahnya mengenai kelahiran dibuat lebih muda agar tidak mengalami kesulitan dalam penerbitan ijazah SD jika menggunakan tanggal kelahiran yang seharusnya;

- Bahwa Suci Ramadani saat ini baru saja lulus SMP dan ingin mengurus ijazah SMP pada data mengenai nama dan kelahirannya agar bisa diterima datanya dengan nama adalah Suci Ramadhani dan tanggal lahir adalah 5 Juli 2010;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan apabila para pemohon melakukan perubahan nama dan tanggal lahir anak para pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Pemohon I membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar mengabulkan perubahan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang semula tertulis Suci Ramadani lahir tanggal 8 Juli 2007 pada dokumen kependudukannya dirubah menjadi Suci Ramadhani lahir pada tanggal 5 Juli 2010 sesuai dengan ijazahnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2026/PN Rbi



Menimbang bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan bukti surat P-2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon II telah terbukti Para Pemohon tersebut bertempat tinggal di Dusun Kananga RT 006 RW 003 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Propinsi NTB, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Raba Bima, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2026/PN Rbi



permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang bahwa sebelum hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas permohonan;

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya dalam hal ini mewakili anak kandung Para Pemohon yang bernama Suci Ramadani untuk perubahan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang semula tertulis Suci Ramadani lahir tanggal 8 Juli 2007 pada dokumen kependudukannya dirubah menjadi Suci Ramadhani lahir pada tanggal 5 Juli 2010 sesuai dengan ijazahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Suci Ramadani tertanggal 25 Oktober 2018 diketahui bahwa anak yang bernama Suci Ramadani benar merupakan anak ke-2 perempuan dari ayah Samsudin (Pemohon I) dan ibu Nurma (Pemohon II) yang lahir pada tanggal 8 Juli 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samsudin (Pemohon I) tertanggal 12 Juni 2025 diketahui bahwa anak yang bernama Suci Ramadani adalah benar merupakan anak para pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 8 Juli 2007;

Menimbang bahwa bukti surat P-6 berupa Akta Kelahiran dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga tersebut diatas merupakan sebuah akta otentik dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dituangkan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang kemudian menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2026/PN Rbi



sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

Menimbang bahwa mencermati mengenai data kependudukan yang sah sebagaimana buksi surat P-6 dan P-3 dari anak Para Pemohon yang bernama Suci Ramadani tersebut adalah tertulis lahir pada tanggal 8 Juli 2007 apabila dihubungkan dengan tanggal pengajuan permohonan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo adalah tertanggal 11 Juni 2026 maka usia Suci Ramadani pada saat pengajuan permohonan dalam perkara a quo adalah telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) Tahun yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya." Kemudian dalam ayat (2) ketentuan Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan" maka anak Para Pemohon yang bernama Suci Ramadani telah mempunyai kapasitas hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo yang mana dalam perkara a quo tidaklah demikian karena senyatanya diajukan oleh orangtuanya sebagai Para Pemohon;

Menimbang bahwa kemudian mencermati pula permohonan Para Pemohon untuk merubah tanggal lahir anak Para Pemohon yang bernama Suci Ramadani tersebut untuk dirubah menjadi lahir pada tanggal 5 Juli 2010 maka jika permohonan ini nantinya dikabulkan akan berakibat hukum anak yang bernama Suci Ramadani akan menjadi berusia 15 (lima belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini menjadikannya berada di bawah kekuasaan orang tuanya yaitu Para Pemohon untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan khususnya untuk melaporkan mengenai perubahan data kependudukan anak Para Pemohon tersebut pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah seharusnya Permohonan dalam perkara aquo diajukan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2026/PN Rbi



oleh Para Pemohon bersama-sama dengan Suci Ramadani yang juga mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pemohon dan dengan demikian maka Pemohonan Para Pemohon mengandung cacat formil mengenai kurang pihak;

Menimbang bahwa lebih lanjut permohonan ini diajukan karena ijazah Sekolah Dasar anak Para Pemohon mengenai tanggal lahir yang tertulis adalah 5 Juli 2010 sehingga tidak sesuai dengan data yang terdapat pada dokumen kependudukan anak tersebut tertulis lahir pada tanggal 8 Juli 2007 yang mana berdasarkan keterangan para saksi di persidangan pada pokoknya mengetahui mengenai kelahiran anak Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon yang bernama Suci Ramadani tersebut memang benar lahir pada tahun 2007 sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P-6 berupa akta kelahiran yang dikeluarkan tertanggal 25 Oktober 2018 kemudian terkait dengan adanya tanggal lahir anak para pemohon yang tertera dalam ijazah SD adalah tertulis 5 Juli 2010 sebagaimana bukti surat P-5 yang dikeluarkan tertanggal 9 Juni 2023 diterangkan oleh para saksi bahwa anak para pemohon tersebut ada keterlambatan waktu masuk sekolah dasar yang kemudian saat lulus sekolah dasar pada ijazahnya mengenai kelahiran dibuat lebih muda agar tidak mengalami kesulitan dalam penerbitan ijazah SD jika menggunakan tanggal kelahiran yang seharusnya yang terlahir pada tahun 2007.

Menimbang bahwa mengenai fakta dipersidangan tersebut Hakim berpendapat bahwa anak para pemohon yang bernama Suci Ramadani tersebut adalah memang benar lahir pada tahun 2007 kemudian mengenai penulisan Ijazah seharusnya menggunakan data kependudukan yang sebenarnya terlebih akta kelahiran tersebut terbit lebih dahulu daripada ijazah, lalu jika terjadi kesalahan dalam penulisan ijazah seharusnya yang dilakukan adalah melakukan perbaikan ijazah bukan memperbaiki Akta Kelahiran untuk mengikuti ijazah mengingat ketika mendaftarkan diri untuk memulai bersekolah, seseorang tentu dipersyaratkan melampirkan akta kelahiran sebagai syarat dalam pendaftaran sekolahnya yang kemudian akan seterusnya dipergunakan sebagai data yang sah untuk dicantumkan dalam segala administrasi terkait proses belajar mengajar terhadap siswa tersebut

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2026/PN Rbi



sampai menamatkan sekolahnya serta jika memang benar terjadinya kesalahan dalam data yang tercantum di dalam ijazah, pengaturan terkait perbaikan ijazah telah diatur dalam peraturan-peraturan yang membidangi pendidikan, sehingga tidak mengurangi hak dari anak Para Pemohon untuk melakukan perbaikan ijazahnya maupun menerima ijazah sesuai data kependudukan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan a quo menjadi tidak jelas terkait peristiwa hukum mana yang menjadi dasar permohonan untuk merubah tanggal kelahiran anak Para Pemohon karena diketahui anak para pemohon adalah telah benar lahir pada tahun 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Permohonan Para Pemohon mengandung cacat formil kurang pihak serta Permohonan Para Pemohon tidak jelas dasar permohonannya maka Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo ditujukan pada kepentingan Para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan sebesar seperti tersebut dalam amar penetapan menjadi beban yang harus dibayar oleh Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 193 RBg;

Mengingat Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2026/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp, 170,000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 oleh I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 60.000,00

Penyempahan : Rp 40.000,00

PNBP : Rp 20.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 170.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2026/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2026/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14